

1500786-33.2022.8.26.0637

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JOSE AUGUSTO FRANCA JUNIOR

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º) - Tema Repetitivo 1087.

Razão pela qual não há incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º do CP.

Neste sentido o atual entendimento do E. TJSP:

Furto qualificado durante o repouso noturno. Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Jardim América, Tupã - SP - cep 17605-900

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500786-33.2022.8.26.0637 - Controle 2022/000993

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUBENS ANTONIO DA CRUZ

Aos 22 de novembro de 2022, às 15:45h, na sala de audiência virtual da Vara Criminal do Foro de Tupã, Comarca de Tupã, Estado de São Paulo, conforme autorizado pelo E. Conselho Superior da Magistratura no Provimento CSM nº 2.651/2022 e pelos Comunicados CG nº 284/2020 e CG nº 208/2022, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). JOSE AUGUSTO FRANCA JUNIOR, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais foi constatada e certificada a presença no sistema virtual do DD. Promotor(a) de Justiça MARCELO BRANDÃO FONTANA, do(a) Dr(a). Defensor Público RICARDO DE PAULA MIOTO e do réu. Pelas partes inicialmente foi dito que não viam impedimento à realização do ato pelo sistema virtual. Foi oportunizado à Defesa o direito de contato reservado com o réu através do sistema virtual. A seguir foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas em comum e, ao final, o réu foi interrogado sobre os termos da acusação, de acordo com o artigo 188, incisos I a VIII do CPP, mediante sistema de gravação de áudio e vídeo, na forma como autoriza o artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal. Fica consignado que a gravação desta audiência encontra-se disponível para consulta mediante acesso ao portal E-SAJ. Pelas partes foi dito que nada tinham a requerer na fase do artigo 402 do CPP. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi dito que declarava encerrada a instrução e determinava a realização dos debates, tendo sido dada a palavra ao(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, que se manifestou mediante sistema de gravação. Dada a palavra a Defesa, assim se manifestou: "MM. Juiz(a), RUBENS ANTÔNIO DA CRUZ foi denunciado pela infração, em tese, ao artigo 155, §1º e §4º, do Código Penal, pois teria, supostamente, no dia 20 de junho de 2022, na cidade e Comarca de Tupã/SP, subtraído, para si, mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) telefone celular; 02 (dois) computadores (CPU); 01 (uma) caixa de som alto-falante; 01 (uma) máquina fotográfica; 01 (um) estúdio fotográfico com duas tochas

de luz cinza e preta; 01(um) HD externo de 1.000GB; 01 (uma) garrafa térmica de 5 litros azul; 01 (uma) caixa de ferramentas pequena marca "Tools"; 03 (três) películas para celular; 01 (uma) máquina de cartão marca "Sumup" branca; 02 (duas) caixas de som "subwoofer"; 03 (três) rolos de fita para máquina de cartão; 01 (uma) bolsa preta; 02 (dois) holofotes fotográficos marca "color flash"; 02 (dois) suportes para estúdio fotográfico; 01 (uma) chave modelo canhão de 10mm, com cabo alaranjado, avaliados no total de R\$ 1.794,00 (um mil, novecentos e noventa e quatro reais) - cf. auto de avaliação de fls. 104 - pertencente a vítima Marcos Larangeira. Encerrada a instrução processual, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da ação penal. A vítima Marcos Larangeira relatou que é proprietário da loja de materiais fotográficos. Ao chegar na sua loja, certo dia, encontrou a fechadura arrombada e percebeu que diversos itens haviam sido subtraídos. Em seguida, acionou a polícia militar e registrou boletim de ocorrência. A testemunha policial Alessandro Conelian, afirmou que estava de patrulha, oportunidade em que avistou Leonardo, que se assustou ao ver os policiais, motivando a sua abordagem. No caminho, para abordar Leonardo, acabaram por flagrar Roberto caminhando em direção ao portão da mesma casa que Leonardo havia saído. Logo após, o acusado teria saído da casa e, questionado, respondeu que estava no local apenas para fazer o uso de drogas. Os policiais vistoriaram a casa encontrando diversos equipamentos tecnológicos. A testemunha Tiago Alves Rodrigues informou que é casado com a sobrinha da vítima. Informou, também, que foi usuário de drogas na adolescência, e, portanto, conhecia este meio e quem frequentava. Foi informado pela vítima que havia sido furtado, motivo este pelo qual passou a realizar busca dos bens, perguntando a alguns conhecidos. Em dado momento, encontrou com Roberto Costa, o qual afirmou que o acusado estaria com os objetos subtraídos. A testemunha Roberto Costa afirmou que, em certo dia, foi indagado por Tiago sobre alguns objetos que teriam sido furtados da loja de seu tio. Narrou que se recordou que o acusado, no fim de semana anterior, estava vendendo objetos com as mesmas características apresentadas por Tiago. Disse que se dirigiram para a casa onde estavam os sobreditos bens, encontrando o acusado e os bens. A testemunha Leonardo Costa da Silva alegou que conhece Roberto há muito tempo, contudo teria conhecido o acusado há pouco tempo. Afirmou que o acusado é usuário de drogas e que, no fim de semana passado, teria chegado na casa abandonada, que utiliza para fazer o consumo de entorpecentes, com diversas sacolas. Apontou também que, naquele mesmo dia, o acusado teria passado a oferecer para venda diversos itens. Em audiência, afirmou que nada sabe a respeito da autoria do delito. Além disso, afirmou que a bolsa que visualizou com o acusado continha objetos de uso pessoal e de higiene e que o acusado nunca lhe ofereceu nada. O acusado RUBENS ANTÔNIO DA CRUZ foi interrogado e afirmou que chegou na cidade recentemente. Disse que foi colocado para fora de casa por sua mãe, motivo pelo qual passou a residir em uma casa abandonada. Narrou que foi convidado por dois indivíduos a participar de um furto. Esclareceu que apenas permaneceu do lado de fora, enquanto os demais ingressaram no imóvel. Disse que recebeu desses dois indivíduos duas sacolas com equipamentos fotográficos e outros objetos. Informou que, dentre esses objetos, havia uma furadeira, a qual vendeu para terceiro. Afirmou que guardou os objetos, pois os demais indivíduos retornariam para buscá-los.

1. ABSOLVIÇÃO: Por força do princípio da presunção da inocência - insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal vigente, art. 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e no art. 14.2 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos - o órgão acusatório deve provar a existência de todos os elementos do fato imputado na denúncia para que possa ocorrer condenação penal. Exige-se, pois, algo mais além do que já consta do inquérito, de modo que a condenação não pode se embasar apenas nos elementos de informação produzidos em sede policial. Nesse contexto, os elementos de prova que embasariam a condenação são deficitários, motivo pelo qual, diante da não superação da presunção de inocência enquanto standard probatório, a absolvição é medida que, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, se impõe. Desclassificação para favorecimento real: Caso não seja esse o entendimento, requer-se a desclassificação da conduta do acusado para o delito de favorecimento real. Conforme se observa, o acusado afirmou

que, no dia dos fatos, estava com um carrinho de coleta de recicláveis, quando encontrou os autores do delito, os quais pediram para que guardasse os objetos de furto que haviam acabado de realizar. No mesmo sentido, as declarações da testemunha Leonardo Costa. Portanto, diante da insuficiência de provas quanto a sua participação ou autoria no delito em questão, mas apenas a confissão quanto a guarda dos objetos para os autores do delito de furto, é o caso de desclassificar a imputação para o delito previsto no art. 349, do Código Penal. Requer-se a fixação da pena-base no mínimo: Impõe-se a aplicação da pena base no mínimo legal na primeira fase de dosimetria, eis que absolutamente incabível majorar a pena somente com base em argumentos genéricos, que já dizem respeito ao delito praticado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.” (STJ – Jurisprudência em Teses – Enunciado 01 – Edição nº 26). Desta forma, requer seja a pena-base fixada no mínimo legal, ante a ausência de requisitos subjetivos capazes de elevá-la. Não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do art. 59 do CP e da Súmula 444/STJ. Na segunda etapa da dosimetria da pena, requer-se a consideração a respeito da atenuante da confissão espontânea, realizada especialmente em solo policial, com a sua compensação com a agravante da reincidência. Com efeito, a atenuante da confissão espontânea reflete a personalidade do agente. Cumpre destacar enunciado de súmula publicada pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que este Tribunal deixou clara a obrigatoriedade de ser reconhecida a atenuante da confissão de qualquer forma. Súmula nº 545, STJ: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”. E nem se diga que a confissão foi parcial, pois basta que seja espontânea e tenha abrangida a autoria do crime, como na lição de Delmanto: “A confissão espontânea da autoria do crime, pronunciada voluntariamente ou não, pelo réu, atua como circunstância que sempre atenua a pena [...]”. Assim, no tocante à fixação da pena, o acusado faz jus à atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. No tocante ao regime inicial, observa-se que, considerando a pena a ser aplicada, realidade de nosso sistema carcerário, impõe-se a fixação de regime semiaberto como o mais adequado. Concessão de recorrer em liberdade (CADH, art. 8.1 e CPP, art. 312): Considerando ainda que se findou a fase de instrução probatória do presente processo e não mais presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar (CF, art. 5, LVII, c/c CPP, art. 312), requer-se a concessão da liberdade provisória ao acusado, reconhecendo-se o direito de recorrer em liberdade (STJ, HC 96.980/PA).”. Pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos.

RUBENS ANTÔNIO DA CRUZ foi denunciado como incurso no art. 155, §1º, e §4º, inciso I, do Código Penal, pois, no dia 20 de junho de 2022, de madrugada, no imóvel da Rua Liberdade nº 44, Jardim Ideal, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) telefone celular; 02 (dois) computadores (CPU); 01 (uma) caixa de som alto-falante; 01 (uma) máquina fotográfica; 01 (um) estúdio fotográfico com duas tochas de luz cinza e preta; 01 (um) HD externo de 1000GB; 01 (uma) garrafa térmica de 5 litros azul; 01 (uma) caixa de ferramentas pequena marca “Tools”; 03 (três) películas para celular; 01 (uma) máquina de cartão marca “Sumup” branca; 02 (duas) caixas de som “subwoofer”; 03 (três) rolos de fita para máquina de cartão; 01 (uma) bolsa preta; 02 (dois) holofotes fotográficos marca “color flash”; 02 (dois) suportes para estúdio fotográfico; 01 (uma) chave modelo canhão de 10mm, com cabo alaranjado, avaliados no total de R\$ 1.794,00 (um mil, novecentos e noventa e quatro reais) pertencente a vítima MARCOS LARANGEIRA.

Auto de prisão e flagrante às fls. 01/02. Boletem de Ocorrência às fls.13/18. Auto

de exibição e apreensão às fls.19. Flagrante convertido em preventiva às fls.91/97. Oferecimento e recebimento da denúncia às fls. 109/114. Diligências para citação às fls. 115/132. Resposta à acusação às fls. 134/135. Realizada audiência nesta data. Em suas manifestações finais, o Parquet reiterou o pleito de condenação. A Defensoria Pública, por seu turno, postulou a absolvição por insuficiência de provas. Postulou a desclassificação do delito para o crime de favorecimento real. Subsidiariamente, requereu a aplicação de penas mínimas e regime menos gravoso.

É o sucinto relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Em que pese à combatividade da Defensoria Pública em seus memoriais finais, cumpre adiantar que o acolhimento da pretensão punitiva é medida que se impõe, uma vez que há prova suficiente da ocorrência de furto, nos termos doravante esposados.

Consoante se infere da tese acusatória, o réu ingressou no imóvel onde a vítima exerce sua atividade laborativa. Consta na incoativa, *ipsis litteris*, o seguinte:

Segundo o apurado, na ocasião dos fatos, durante a madrugada, RUBENS foi até o imóvel acima declinado onde a vítima exerce atividade laborativa e arrombou a fechadura da porta de frente, conseguindo acessar o interior do imóvel, oportunidade em que passou a subtrair diversos objetos, deixando em seguida o local levando-os consigo. Ocorre que policiais militares em realização de diligências, ao passarem em frente ao imóvel localizado na Rua Assur Bitencourt nº 608, conhecido por ser uma casa abandonada onde usuários utilizam para consumo de entorpecentes, avistaram a testemunha Leonardo Costa da Silva (fls. 07) saindo do local que, ao ver a viatura, se assustou, motivando sua abordagem e entrada no local para averiguação. Em seguida os milicianos encontraram o denunciado no local, assim como a testemunha Roberto Costa (fls. 06), assim como a maior parte dos objetos subtraídos da vítima naquele mesmo dia. As partes foram então conduzidas para a repartição policial e os objetos foram apreendidos e apresentados, oportunidade em que se apurou a autoria do furto por parte do denunciado RUBENS, inclusive tendo Leonardo e Roberto afirmado que estavam naquele local para tentar recuperar os bens a pedido de Tiago Alves Rodrigues (fls. 09), primo da vítima Geraldo, para o qual este último havia pedido auxílio para tentar recuperar os bens naquela região. Insta constar que Tiago confirmou as versões de Leonardo e Roberto, todos imputando a ação delituosa à RUBENS, muito conhecido pela prática de furtos. Interrogado acerca da imputação pela Autoridade Policial a fls. 11, o denunciado RUBENS, conhecido por "Rubinho", confessou o crime, embora tenha afirmado que apenas auxiliou outros indivíduos desconhecidos na subtração, recebendo e dando destinação a "res furtiva".

Assim, encerrada a instrução probatória, cumpre destacar que a autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente demonstradas nos autos, de acordo com o auto de prisão em flagrante (fls.01/02), boletim de ocorrência (fls. 13/14), auto de exibição e apreensão (fls.19), laudo pericial (fls.122/129), relatório final do Douto Delegado de Polícia (fls. 105/106), bem como pelas provas orais produzidas em solo policial e ratificadas em audiência, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório:

A vítima MARCOS LARANGEIRA, ouvido na fase inquisitiva às fls. 05, declarou *ipsis litteris* o seguinte: que é proprietário de uma loja de materiais fotográficos localizada na Rua Liberdade, nº 44. Trabalhou normalmente na sexta feira e fechou na loja. Nesta manhã ao chegar em seu estabelecimento encontrou a fechadura da porta da frente arrombada e do interior foram subtraídos diversos objetos e equipamentos. Acionou a polícia militar e no local compareceu uma viatura e registrou a ocorrência. Informa que comunicou o ocorrido ao seu sobrinho Tiago, e como Tiago já foi usuário de drogas tem muitos conhecidos naquele meio, então o declarante contou a ele com a intenção dele dar alguma ajuda. Nesta tarde foi

chamado a comparecer nesta unidade policial onde reconhece todos os objetos apreendidos como subtraídos de sua loja. Porém, não foram recuperados um aparelho celular Samsung, um HD externo de um terabyte cuja marca não se recorda, e uma caixa de som com cinco cornetas. Não sabe informar quando o furto ocorreu. Em Juízo, MARCOS disse que na época dos fatos, ao retornar ao seu estabelecimento, teria percebido a porta arrombada. Informou que o local estava todo revirado, sendo subtraído diversos objetos. Asseverou que entrou em contato com o seu sobrinho Tiago, tendo aquele contatado outras duas pessoas. Esclareceu que o acusado foi abordado pelos policiais em imóvel abandonado portando os objetos subtraídos.

A testemunha ALESSANDRO CONELIAN, policial militar, ouvido na fase inquisitiva às fls. 03, declarou ipis litteris o seguinte: que encontrava-se em companhia do policial Bertholdo quando avistaram o indivíduo Leonardo saindo da residência de nº 608 da Rua Assur Bitencourt e o mesmo se assustou ao ver os policiais, motivando aborda-lo. Assim que se aproximavam do Leonardo, surpreenderam o Roberto caminhando em direção ao portão trazendo alguns objetos consigo, o qual alegou que fora ao local buscar tais objetos que pertenceriam a um primo que tivera a residência furtada. Todavia, Roberto não soube informar dados desse primo. Logo em seguida o indivíduo Rubens também apareceu saindo da residência e alegou que estava no local apenas para fazer uso de drogas. Vistoriaram o interior da residência onde encontraram outros objetos, e ao apresentar os três indivíduos e objetos nesta delegacia, tomaram conhecimento que pela manhã um indivíduo registrou um boletim de ocorrência de furto dos objetos encontrados. Em Juízo, ALESSANDRO afirmou que no dia dos fatos estava em patrulhamento pela via, quando se deparou com um indivíduo saindo de uma residência abandonada. Aquele teria se assustado com a presença da guarnição, motivo pelo qual foi realizada a abordagem. Informou que outro indivíduo saía da residência com objetos. Teria ingressado no imóvel, visualizando o acusado portando parte dos objetos. Asseverou que encaminhou os três a autoridade policial, sendo o acusado preso em flagrante de delito.

A testemunha TIAGO ALVES RODRIGUES, ouvido na fase inquisitiva às fls. 04, declarou ipis litteris o seguinte: que É casado com a sobrinha do Marcos Lorangeira e hoje pela manhã recebeu um telefonema do Marcos, o qual informou que a loja dele fora objeto de furto. O depoente foi usuário de drogas em sua juventude e conhece muitos indivíduos daquele meio, mas há muitos anos se recuperou desse vício. Então, o depoente resolver dar umas voltas com sua motocicleta e conversar com algumas pessoas para ver se conseguia alguma novidade sobre o furto. Foi até a Rua Assur Bitercourt e encontrou o Leonardo, e contou a ele sobre o furto e sobre os objetos furtados e perguntou se viu alguém vendendo aquele tipo de objeto. O Leonardo, o qual conhecesse pelo apelido de "Leo", respondeu que naquele local sempre tem gente vendendo muitas coisas, mas que não se recordava daqueles objetos. O declarante deixou o local e mais à frente encontrou o Roberto, o qual trata por "Beto" e contou a ele os mesmos fatos, e "Beto" disse que o "Rubinho" está com tais objetos. O "Beto" chamou o depoente para se encontrarem com o Leo e conversarem com o "Rubinho". Assim, retornaram até o local onde o "Leo" estava, e ouviu quando o "Beto" conversou com um indivíduo que estava na frente de uma casa e que seria o tal "Rubinho", e o Beto ainda disse que ele havia roubado a casa de um parente dele Beto, quando o "Rubinho" disse que já havia passado as coisas para frente. O depoente deixou o local com a intenção de retornar após alguns minutos, e quando retornou viu que no local já havia uma viatura policial e os policiais estavam conversando com o Beto, o Leo e o tal Rubinho, de forma que o depoente nem parou, porque a polícia já estava resolvendo a situação. Então, esclarece que o Beto e o Leo estavam tentando recuperar os objetos que foram furtados da loja do seu tio Marcos. Em Juízo, TIAGO afirmou que na época dos fatos foi informado pelo seu tio da ocorrência do furto. Asseverou que prometeu ajuda-lo. Após contatar terceiros, teria conseguido apurar que o acusado teria tentado trocar material de fotografia por entorpecentes. Esclareceu que presenciou o acusado sendo abordado pelos policiais militares, ouvindo o acusado mencionar que tinha "passado para frente" parte dos objetos furtados.

A testemunha ROBERTO COSTA, ouvido na fase inquisitiva às fls. 06, declarou ipis litteris o seguinte: que é usuário de crack e é amigo do Rubens e do Leonardo. Nesta manhã encontrava-se na rua Laura, onde reside, quando passou um indivíduo e o chamou pelo apelido de "Beto", disse que o conhecia, e esse indivíduo disse que tinham "roubado" a casa de um tio dele, e disse que havia levado alguns objetos de fotografia. O declarante recordou-se que no final de semana o Rubens estava oferecendo uns objetos de fotógrafo, e então o interrogando logo desconfiou que se tratavam dos mesmos objetos. Chamou aquele rapaz para procurarem o Leonardo e conversassem com o Rubens. Chegando na casa da Rua Assur Bitencourt o tal rapaz foi embora. O declarante questionou o Rubens, dizendo que ele havia furtado objetos de casa de um primo do declarante, e o Rubens o chamou para um canto e disse que os objetos estavam lá na casa. Rubens pegou objetos que estavam escondidos no forro e os entregou ao declarante, e quando este já estava saindo da casa foi abordado pelos policiais. O declarante contou a eles que fora pegar os objetos de seu primo, mas na verdade não conhece a vítima e então, para conseguir recuperar os objetos com o Rubens, é que inventou que a vítima é seu primo. O declarante e Leonardo não tem qualquer envolvimento no furto dos objetos. Leonardo ficou todo o tempo no portão. Em Juízo, ROBERTO afirmou que na data dos fatos foi procurado pela vítima do furto. Informou que em contato com o acusado, aquele teria mencionado que se encontrava com os objetos. Ato contínuo, foi abordado pelos policiais militares.

A testemunha LEONARDO COSTA DA SILVA, ouvido na fase inquisitiva às fls. 07/08, declarou que conhece Roberto há muito tempo, em relação ao Rubens, não o conhecia e há pouco tempo ele começou a frequentar o bairro, tem conhecimento que ele tem praticado vários furtos e ele tem usado aquela residência abandonada para usar drogas e esconder objetos. Recorda-se que viu Rubens chegando com várias bolsas e começou a oferecer objetos para diversos moradores. Nesta manhã estava na rua de sua casa quando um indivíduo disse que tinham roubado a loja do tio dele e levado vários objetos e quando descreveu recordou-se que viu o Rubens oferecendo objetos semelhantes. Logo Roberto apareceu e começou a conversar com Rubens, o Roberto entrou na casa junto com o Rubens, e foi nesse momento em que os policiais chegaram. Roberto saiu da casa com os objetos na mão. Afirmo que nada tem ver com os objetos, e o Roberto também não tem a ver com o furto, ele estava lá para recuperar os objetos que estavam com o Rubens. Em juízo, mencionou que no dia dos fatos passava pelo imóvel utilizado para consumo de entorpecentes quando foi abordado pelos policiais militares. Esclareceu que já visualizou o acusado no local, portando uma bolsa. Esclareceu que na bolsa havia objetos pessoais do acusado. Mencionou que não percebeu o acusado oferecendo objetos semelhantes aos furtados por terceiros.

O acusado RUBENS ANTONIO DA CRUZ, ouvido na Delegacia às fls. 11/12. Disse que foi convidado por um indivíduo de nome Juliano, conhecido por "JU" e outro desconhecido, para praticarem um furto numa casa perto do Gaspar. Foi até o estacionamento do Gaspar com sua bicicleta e ficou esperando os dois indivíduos, os quais apareceram com algumas bolsas e pediram para o interrogando as levarem embora. Levou as bolsas para aquela casa onde esta morando, e viu que na bolsa havia holofotes, pedestal e outros objetos. Tal fato ocorreu na madrugada de domingo. Dentre os objetos havia uma furadeira e esta a vendeu num bar da quadra. O combinado com os outros dois indivíduos é de que eles iriam pegar os objetos na tarde hoje. Porém "beto" procurou o interrogando dizendo eu os objetos pertenciam a um primo dele. O interrogando entregou os objetos para ele e disse que os dois indivíduos iriam busca-los a tarde e o "beto" disse para avisar os dois para procura-lo. Quando Beto estava saindo da casa com os objetos, os policiais apareceram. O interrogando nega qualquer envolvimento no furto. Interrogado em Juízo, RUBENS disse que no dia dos fatos estava trafegando pela via com um carrinho de reciclagem quando foi abordado por terceiros. Recebeu R\$50,00 para transportar os objetos até o imóvel abandonado onde foi abordado. Esclareceu que efetivamente transportou os objetos até ao local.

Pois bem; não há dúvidas acerca da dinâmica dos fatos. Com efeito, RUBENS em concurso de pessoas e em divisão de tarefas, mediante arrombando da fechadura da porta da frente, subtraiu os objetos, deixando-o local em seguida. Tendo em vista a divisão de tarefas, e aderência das condutas, não se mostra possível a desclassificação do delito imputado para o crime de favorecimento real, já que o dolo de assenhoreamento foi devidamente demonstrado nos autos.

Segundo as declarações de LEONARDO recorda-se que o réu chegou a casa com alguns pertences e passou a tentar vender os objetos para diversos moradores do local. Após RUBENS ser encaminhado à delegacia, disse que um dos objetos furtados era uma furadeira, a qual vendeu em um bar, sendo outros objetos apreendidos no momento da abordagem dos policiais. Ressalto o seguinte neste sentido:

-As fls.19 há demonstração dos objetos que foram apreendidos:

- TRÊS ROLOS DE FITA PARA MAQUINA DE CARTÃO;
- UMA BOLSA DE COR PRETA;
- DOIS HOLOFOTS DE ESTUDIO FOTOGRÁFICO MARCA COLOR FLASH;
- DOIS SUPORTES PARA ESTUDIO FOTOGRÁFICO;
- UMA CHAVE, MODELO CANHÃO, DE 10 MM, CABO LARANJADO,
- UM CPU MARCA SIM

As provas produzidas durante a instrução processual comprovam que o réu foi o autor do furto em questão. Os depoimentos coerentes e harmônicos entre si e as circunstâncias em que se deu a abordagem, bem como a confissão policial, levam ao juízo de certeza necessário para um decreto condenatório.

A respeito da narrativa do libelo increpatório, a vítima MARCOS esclareceu que, ao adentrar no local, observou que estavam faltando alguns objetos.

De mais a mais, insta destacar ter restado evidenciada a presença das qualificadoras de rompimento de obstáculo, mediante a realização do laudo pericial 190.740/2022 (fls. 122/129), elaborado sob a responsabilidade da perita criminal Dr. Cesar Augusto Degiatio Jotta, que concluiu que: "Com base no exposto, cumpre salientar que: No local foram observados vestígios de destruição ou rompimento de obstáculos para o acesso ao seu interior, sinais de busca e desordem generalizada.".

A prova pericial confirma que RUBENS adentrou a residência, mediante arrombamento da porta metálica, não foi observados sinais de escaladas nos muros do imóvel, não sendo descartada a hipótese de ter sido pela frente da residência, devido à baixa altura do portão conforme imagem do laudo às fls.125.

Conforme entendimento recente do STJ, a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º) - Tema Repetitivo 1087.

Razão pela qual não há incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º do CP.

Neste sentido o atual entendimento do E. TJSP:

Furto qualificado durante o repouso noturno. Réu que, mediante rompimento de obstáculo, quebra o vidro do carro da vítima e subtrai o som, fugindo em seguida. Ofendida que aciona os policiais e eles conseguem deter o acusado nas cercanias, na posse do bem subtraído. Condenação de rigor. Hipótese em que a fração de aumento da pena-base é mantida, devido ao mau antecedente e às consequências do crime, porém com aplicação na pena mínima do tipo penal. Majorante do repouso noturno que deve ser afastada, em consonância com novel entendimento do C. STJ: "A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade" (Tema Repetitivo 1.087). Regime fechado necessário. Apelo parcialmente provido. (TJ-SP -

APR: 15026811520208260535 SP 1502681-15.2020.8.26.0535, Relator: Pinheiro Franco, Data de Julgamento: 04/08/2022, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/08/2022) – grifei

APELAÇÃO. Furto qualificado. Art. 155, §§ 1º e 4º, III, do Código Penal. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando o réu à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 13 dias-multa, substituída a pena privativa por restritiva de direitos. Materialidade do crime demonstrada. Autoria incontestada. Réu encontrado na posse do veículo furtado. Vítima de colisão que presenciou os policiais retirando pessoa do carro. Testemunhas policiais que reconheceram o réu como sendo a pessoa que estava na posse do automóvel furtado, tendo empreendido fuga até colidir com outro veículo. Laudo pericial que demonstrou o emprego de chave falsa para ignição do carro. Dosimetria. Nas primeira e segunda fases, ausentes circunstâncias negativas, correta a fixação da pena no mínimo legal. Na terceira fase, afasta-se a causa de aumento pelo crime ter sido cometido durante o repouso noturno, conforme entendimento recente do STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema n.º 1.087), tendo sido fixada a seguinte tese: "A causa de aumento prevista no § 1º, do art. 155, do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). Regime aberto e substituição da pena privativa por restritiva de direitos corretamente fixados, ante a quantidade de pena, não reincidência e crime cometido sem violência ou grave ameaça. Sentença reformada. Recurso provido para, afastando a causa de aumento do crime praticado durante o repouso noturno, redimensionar a pena aplicada ao réu Lucas Gomes de Sousa, para 2 anos de reclusão, no regime aberto, além de 10 dias-multa, substituída a pena privativa por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços gratuitos em entidade beneficente, por 8 horas semanais, a ser definida pelo juízo da execução. (TJ-SP - APR: 15122728320198260228 SP 1512272-83.2019.8.26.0228, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 08/08/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022) – grifei

Neste contexto, destaca-se que os substratos probatórios colhidos na fase policial, quando referendados judicialmente, podem servir de base a édito condenatório, conforme resta pacificado na Suprema Corte, pois a "condenação lastreada em provas obtidas na fase inquisitorial e posteriormente submetidas ao crivo do contraditório, justificando a condenação do réu e afastando a hipótese de nulidade do processo. Embora vedado o revolvimento probatório na estreita via do habeas corpus, seria possível reconhecer, no bojo do writ, uma eventual ocorrência de nulidade. Não é, contudo, o caso dos autos, em que o julgamento está lastreado em acervo probatório fartamente indicado na decisão atacada (...)” – vide o HC 93627, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal, julgado em 09 de dezembro de 2008, DJe-025 de 05 de fevereiro de 2009.

Quanto à versão do policial militar, é digno de nota que o art. 202 do Código de Processo Penal possui a categórica redação de que “toda pessoa poderá ser testemunha”. Significa dizer que, ressalvado o disposto no art. 206 do mesmo diploma, a profissão de determinada pessoa, seja ela da carreira policial ou não, em nada obsta a condição para testemunhar, devendo prestar o compromisso legal. De outro vértice, incumbe ao Magistrado, na forma do art. 155 da Lei Adjetiva, avaliar todas as provas amealhadas e, uma vez formada sua convicção, proceder à exposição dos fundamentos conforme o art. 93, inciso IX, da Magna Carta. Em suma, este Juízo colhe a prova oral e analisa concretamente com os demais elementos dos autos, sem quaisquer presunções prévias positivas ou negativas. Infere-se facilmente deste caderno processual que os depoimentos policiais são harmônicos, firmes e coesos, encontrando amparo nos demais substratos de prova (notadamente a versão da vítima, relatórios, etc). Comungo o mesmo posicionamento do Excelso Supremo Tribunal Federal, que pacificou que “não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha” - RHC 108586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 09/08/2011. Em idêntico sentir, invoco: “(...) Fundamentação da sentença:

valoração da prova com prestígio aos testemunhos dos policiais, fornecendo subsídios que convenceram o magistrado acerca da versão contida na denúncia. (...) Inocorrência de nulidade da sentença, eis que foi cumprida rigorosamente a noção de correlação entre acusação e sentença. Observância do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. (...)” - excerto da ementa do HC 91883, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª T., j. 24/06/2008.

Em vetusta decisão da Suprema Corte, colige-se o posicionamento pacífico de que: “PROCESSUAL PENAL. PENAL. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA: EXAME. I. - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento. II. - Não é admissível, no processo de habeas corpus, o exame aprofundado da prova. III. - H.C. indeferido” - HC 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, julgado em 04/08/1998.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido iterativamente na mesma linha intelectual da Suprema Corte, porquanto “(...) a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso (...)” - HC 477.171/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 22/11/2018.

Em idêntico sentir, “(...) não obstante as provas testemunhais advirem de agentes de polícia, a palavra dos investigadores não pode ser afastada de plano por sua simples condição, caso não demonstrados indícios mínimos de interesse em prejudicar o acusado (...). É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ (...)” - HC 393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/06/2017.

Não bastasse o entendimento consolidado pelas Cortes Superiores, inexistente lógica no aparato do Estado: (I) realizar concurso público para as carreiras policiais; (II) selecionar os indivíduos com a melhor classificação nas avaliações teóricas, práticas e psicotécnicas; (III) submete-los a treinamento intenso nas Academias; e (IV) conferir-lhes o monopólio do uso da força para prevenir, combater e investigar a prática de crimes - inclusive com autorização de porte de arma de fogo e materiais bélicos - e, de forma contraditória, simplesmente desconsiderar as suas palavras quando são chamados a depor na fase inquisitiva e em Juízo. Aliás, consoante as ponderações do Excelentíssimo Desembargador Alcides Malossi Junior (excerto do voto da Apelação 1500527-90.2018.8.26.0471, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgada em 24 de junho de 2020, sem grifos originais):

“não há como se alegar que as palavras de funcionários públicos, diretamente envolvidos no evento, não mereçam credibilidade, porquanto foram sérias e harmônicas, não havendo nos autos qualquer elemento a demonstrar que estivesse ele a mentir, para imputar um delito a pessoa que soubessem ser inocente. A presunção juris tantum de que agiu escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada. A propósito, a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de agentes policiais quanto aos atos de diligência e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder deles, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se alegou e se comprovou a respeito. Ademais, seria um contrassenso o Estado lhes dar crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse

mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, prestar contas de suas atividades”.

Registre-se ainda que os substratos probatórios colhidos na fase policial, quando referendados judicialmente, podem servir de base a édito condenatório, conforme resta pacificado na Suprema Corte, pois a "condenação lastreada em provas obtidas na fase inquisitorial e posteriormente submetidas ao crivo do contraditório, justificando a condenação do réu e afastando a hipótese de nulidade do processo. Embora vedado o revolvimento probatório na estreita via do habeas corpus, seria possível reconhecer, no bojo do writ, uma eventual ocorrência de nulidade. Não é, contudo, o caso dos autos, em que o julgamento está lastreado em acervo probatório fartamente indicado na decisão atacada (...)" - HC 93627, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª T., DJe 05/02/2009.

Reitere-se que “é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que 'os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo' (...). Dessa feita, os depoimentos prestados por réus e testemunhas na fase policial, na parte em que harmônicos com a prova documental e com a prova oral colhida em juízo, podem servir para a formação do convencimento judicial quanto à responsabilidade penal do agente” - AP 618/RJ Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª T, j. 13/12/2016.

Frise-se ainda que as palavras da vítima possuem um considerável valor probante em delitos deste jaez, pois “nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios” (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T. do C. STJ, DJe 17/03/2017).

Reputo que, no tocante ao furto simples, há prova segura da existência de fato típico, antijurídico e culpável. Assim, plenamente convicto pela condenação de RUBENS ANTÔNIO DA CRUZ, por infração ao art. 155, e §4º, inciso I, do Código Penal passo à DOSIMETRIA DA PENA, concorde ao critério trifásico do art. 68 do mesmo estatuto.

Na primeira fase da dosagem de pena, em respeito ao art. 59 do Código Penal e art. 68 do mesmo diploma, observo que há motivos para exasperar a pena base, na medida em que existe condenação transitada em julgado por fato anterior (fls. 81: Proc0007293-04.2003.8.26.0491 - 1º Vara Criminal de Rancharia), caracterizando maus antecedentes (AgRg no AREsp 451.815/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T. STJ, DJe 29/06/2018; HC 443.769/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T. STJ, DJe 15/06/2018), motivo pelo qual faço incidir o acréscimo de 1/6 (um sexto), partindo-se 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de RECLUSÃO, e 12 dias-multa.

Na segunda fase da dosagem de pena, verifico a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea em sede policial. De outro vértice, reconheço a reincidência (fls. 80: Proc0000324-31.2007.8.26.0491 - 1º Vara Criminal de Rancharia). Logo, em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, bem como sumulado do STJ, compenso a agravante e atenuante reconhecidas, fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de RECLUSÃO, e 12 dias-multa. Por fim, no terceiro estágio do procedimento dosimétrico, não verifico causas de aumento ou diminuição de pena. Fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de RECLUSÃO, e 12 dias-multa.

- Da pós-dosimetria

Ausentes provas concretas acerca das condições financeiras e econômicas do condenado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do

salário mínimo vigente à época dos fatos, de acordo com o art. 49, § 1º, Código Penal, pois inexistem elementos para estabelecer a reprimenda pecuniária acima do piso expresso no diploma geral.

A detração deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 00005683620188260535 SP 0000568-36.2018.8.26.0535, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 06/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2019; APL: 00003833520178260146 SP 0000383-35.2017.8.26.0146, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 31/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019; APR: 00463004020188260050 SP 0046300-40.2018.8.26.0050, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019; Apelação Criminal nº 3005532-74.2013.8.26.0477, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. em 14/11/2018; Apelação Criminal nº 0008291-63.2013.8.26.0606, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 06/11/2018.

Atinente à fixação do regime de cumprimento da sanção corporal, conquanto o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha editado a Súmula 269 ("é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"), colige-se dos autos que ODAIR é reincidente específico em crimes contra o patrimônio (vide fls. 81/83), bem como ostenta maus antecedentes, conforme sopesado negativamente na primeira fase da dosimetria, motivo pelo qual, nos termos do art. 33 do Código Penal, determino como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO.

Em caso análogo, já decidiu o Tribunal da Cidadania que: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I, DO CÓDIGO PENAL) POR DUAS VEZES. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE COM A PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MAUS ANTECEDENTES UTILIZADOS PELA ELEVAR A REPRIMENDA BÁSICA E JUSTIFICAR O REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, admite-se a imposição de regime prisional mais severo do que aquele que permite a pena aplicada quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito. 2. Na hipótese, não se observa a existência de constrangimento ilegal na manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da sanção aplicada, pois, embora a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a condição de reincidente do réu, somada à análise desfavorável das circunstâncias judiciais, impede a aplicação do disposto na Súmula n. 269 desta Casa. Precedentes. 3. Não configura ofensa ao princípio do non bis in idem a consideração dos maus antecedentes para elevar a reprimenda básica e fixar o regime mais gravoso para início de cumprimento da reprimenda por serem institutos diversos e decorrerem de expressa previsão legal constante dos arts. 59 e 68, bem como do art. 33, respectivamente, todos do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido" - AgRg no HC 497.220/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 22/10/2019.

Concernente à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, destaco a impossibilidade de sua aplicação, tendo em vista o impedimento previsto no art. 44, inciso II, do Código Penal, o qual dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando o réu não for reincidente em crime doloso, hipótese existente nos autos, não se figurando socialmente recomendável, máxime pela reincidência atestada em crimes contra o patrimônio. Derradeiramente, inviável a concessão do sursis do art. 77 do mesmo

diploma legal, pela reincidência em crimes dolosos (vedada pelo inciso I) e pela ausência de pressupostos subjetivos.

- Em arremate, atento ao disposto nos incisos do §2º do art. 315 do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019), cumpre destacar que os demais argumentos deduzidos pelas partes não são capazes, ao menos em tese, de infirmar a conclusão adotada por este Magistrado - uma vez que houve exaustiva análise de todas as proposições fáticas e jurídicas suscitadas pela acusação e defesa.

Conforme já decidido pelo Excelso Pretório quanto à fundamentação, certo que “não há divergência entre o que decidido pelo Tribunal a quo e o entendimento do Supremo Tribunal segundo o qual 'o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento' (AI 690.504-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE 23.5.2008) (...)” - AI 742202 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª T., j. 06/04/2010.

Além disso, “(...) prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que 'o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte' (AgRg no AREsp n. 1.009.720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017) (...)” - excerto da ementa do AgRg no HC 466.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. do Superior Tribunal de Justiça, DJe 10/05/2019.

Também é digno de nota que o mesmo Sodalício, em exame do art. 489 do Código de Processo Civil (cuja redação é idêntica ao do preceptivo introduzido no Código de Processo Penal pelo projeto chamado de “Pacote Anticrime”), firmou o posicionamento que “(...) conforme entendimento pacífico desta Corte: 'O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida' (EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016) (...)” - excerto da ementa do REsp 1832993/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T. STJ, DJe 13/12/2019.

Dispositivo

1) Ante todo o exposto na fundamentação e o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, e o faço para CONDENAR o acusado RUBENS ANTONIO DA CRUZ como incurso no art. 155, caput §4º, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade correspondente a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, bem como ao pagamento de e 12 (doze) dias-multa, no parâmetro mínimo legal.

2) Nos termos do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, por vislumbrar a demonstração de circunstâncias cautelares concretas, ante a ausência de modificação do quadro probatório que motivou decretação e manutenção da prisão preventiva, bem como pelo quantum de pena aplicado e o regime inicial do cumprimento da sanção corporal e sua espécie (RECLUSÃO no FECHADO), NEGOU a RUBENS o direito de recorrer da presente decisão em liberdade. De mais a mais, o Colendo Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que não há lógica em deferir a liberdade provisória ao sentenciado que respondeu ao processo preso preventivamente - precedentes: HC 453.891/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 03/12/2018; RHC 82.759/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 06/06/2018; RHC 94.655/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 06/04/2018. No mesmo sentir, da Suprema Corte, o RHC 121528, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. em 03/06/2014.

3) Pela condenação supra, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11.608/2003. Porém, fica SOBRESTADA a cobrança, haja vista se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

4) Oportunamente, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, determino que se proceda ao seguinte:

I) providencie-se o necessário à execução da pena imposta acima;

II) oficie-se ao TRE/SP, para o cumprimento da regra estabelecida no inciso III, do art. 15, da Constituição Federal;

III) comunique-se o IIRGD.

P.R.I.C.".

Saem intimados os presentes, inclusive quanto ao prazo recursal. Ministério Público: Deseja recorrer desta sentença: () Sim (X) Não. Defesa: Deseja recorrer desta sentença: (X) Sim () Não. Réu: Deseja recorrer desta sentença: (X) Sim () Não.

Tendo sido a audiência realizada por videoconferência, ao final o presente termo